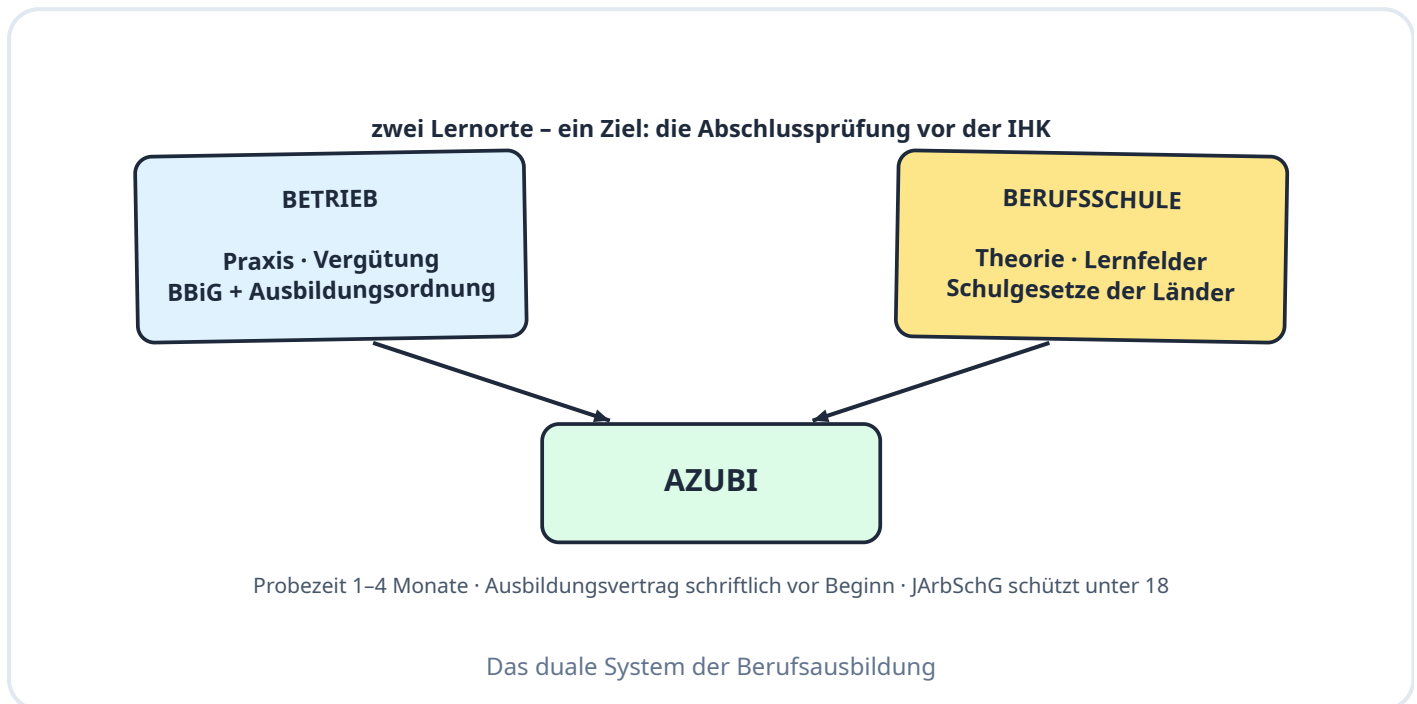


Berufsausbildung und Arbeitsrecht

Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungsvertrag sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung.

 In 15 von 16 Aufgabensammlungen geprüft



Rechtsgrundlagen der Ausbildung

- **Berufsbildungsgesetz (BBiG)**: Pflichten von Azubi und Betrieb, Ausbildungsvertrag, Zeugnis, Prüfung, gestrecktes Prüfungsverfahren.
- **Ausbildungsordnung** (VO über die Berufsausbildung): Inhalte/Struktur des Berufs, Prüfungsbereiche.
- **Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)**: Schutz Jugendlicher **bis zum vollendeten 18. Lebensjahr** (Urlaub, Arbeitszeit, Freizeit).

Ausbildungsvertrag – Pflichten

Pflichten des Azubi: sorgfältig lernen, Weisungen/Ordnung befolgen, Berichtsheft (Ausbildungsnachweis) führen, Verschwiegenheit. **Unzulässig** ist z. B. eine Klausel, die den Azubi nach der Prüfung zum Weiterarbeiten im Betrieb zwingt.

Nicht zwingend nötig für die Wirksamkeit: eine Meldung des Vertrags bei der Agentur für Arbeit. Nötig sind hingegen Schriftform, Eintrag ins Ausbildungsverzeichnis der Kammer und Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (bei Minderjährigen).

Jugendarbeitsschutz

- **Urlaub (§ 19 JArbSchG):** nach Alter zu Jahresbeginn – 30/27/25 Werktage (unter 16/17/18).
Anteilig: Werktage/12 × Beschäftigungsmonate.
- **Tägliche Freizeit (§ 13):** mindestens **12 Stunden** ununterbrochen. Beispiel: Arbeitsende 13:00 + 12 h + Schulbeginn 07:30 → verpflichtbar bis 19:30 Uhr am Vortag.

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die JAV vertritt Jugendliche/Azubis. Bei Betriebsratssitzungen hat sie **Teilnahme-** und **Stimmrecht**, wenn Angelegenheiten überwiegend die von ihr vertretenen Beschäftigten betreffen (§§ 60, 67 BetrVG).

Eselsbrücken

- JArbSchG gilt bis 18 – 'Jugend endet mit der Volljährigkeit'.
- Tägliche Freizeit für Jugendliche: '12 Stunden Pause müssen sein' (§ 13 JArbSchG).
- Ausbildungsvertrag: kein Zwang zum Bleiben – eine 'Bleibeklausel' nach der Prüfung ist unwirksam.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Bis zu welchem Alter gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
- ☐ Wie viel Freizeit muss ein Jugendlicher nach Arbeitsende mindestens haben?
- ☐ Welche Ausbildungsvertragsklausel verstößt gegen das Gesetz?
- ☐ Wann hat die JAV bei Betriebsratssitzungen Stimmrecht?

Meine Notizen
